

Elizabethæ consuetudine quadam in Legem transeunte, Hæreticos comburi solitos esse.

A. Definitioni ergò Hæreseos ab hoc tempore vocolæ aliquot adji-
ciendæ sunt. Nimirum, ut Hæresis sit Doctrina contra Fidem Ca-
tholicam vindicanda igne.

B. Ita est.

A. Quo Iudice, qua Iudicandi Forma, condemnandi erant Hæ-
retici?

B. Antequam imperium in Imperatores exercerent Papæ, Iudices
plerumque erant illi, ad quos Rescripta Imperatorum de poënis Hæ-
reticorum missa erant, nempe Prætores Urbis, Provinciarum Præ-
fecti. Sed de forma Hæretici convincendi nihil scio. Cæterum post-
quam viguerat autoritas Pontificia, Cognitio causæ ad Episcopum
unum vel plures attinebat; & siquidem Reus, doctrinæ quam docue-
rat, publicè bis (si opus esset) requisitus, renuntiaret, poenitentiam-
que ageret ea forma, quam præscriberet curia, absolvebatur. Quod
si in eandem Hæresim post relaberetur, vel in aliam (nam innumeræ
erant) Potestati seculari comburendus tradebatur. Neque omnino
Veniæ locus erat (propter Potestatis Ecclesiasticæ & Civilis distin-
ctionem) sine consensu Papæ.

A. Ab anno primo Elizabethæ ad annum decimum septimum Ca-
roli primi, quomodo convincendi & puniendi erant?

B. Per totum illud tempus apparuerunt quidem valdè pauci Hære-
tici, propterea quod illis, quibus Regina commiserat Regimen (sub
se ipsa) Ecclesiasticum, prohibitum lege erat, ne quam doctrinam
Hæreticam esse judicarent, quæ non antè pro Hæresi condemnata
fuisset in aliquo quatuor Conciliorum generalium primorum, id est
(ut ex illis ipsis Conciliis manifestum est) quæ non erat contra Fidem
in Symbolo Niceno declaratam. Sed qui convicti erant combure-
bantur.

A. Quomodo cognosci potest, quid sit Symbolo contrarium vel
non contrarium, nisi ipsa verba Symboli ea formula, qua scripta sunt
negentur esse vera, vel dicantur esse falsa?

B. Neque Lege puniendus est Hæreticus, nisi ipsis Symboli ver-
bis contradicat. Nam ut quis dicat negari Fidem per consequentiam,
utque ea de causa aliquis puniendus sit, iniquum est. Equum ne est
ut hominis vita argutiis petatur consequentiarum? vel in adversario-
rum, aut etiam Iudicis peritia in arte Logica periclitetur? An Lex,
quæ nihil exigit præter Obedientiam, ulciscetur Paralogismum? Pa-
tres ipsi in Concilio Niceno aliter censuerunt. Cum enim essent in-